Contrat de Maintenance Préventif et correctif des Equipements Audiovisuels

INSEAD Boulevard de Constance 77300 Fontainebleau

VIDEOSONIC | Image, Son & Technique | BAT B N°2 rue Henri Becquerel –60230 CHAMBLY
Tel : 01 75 01 60 40 | Fax : 01 75 01 60 41 | e-mail : info@videosonic.fr | www.videosonic.fr
Sarl au capital de 100 000 euros - RCS COMPIEGNE B 437 689 185 APE 524 Z - NII : FR 04 437689185

Le présent contrat est conclu entre :

VIDEOSONIC
ZA Les Portes de L'Oise
Bâtiment B
2 rue Henri Becquerel
60230 CHAMBLY

Désigné ci-après par le « PRESTATAIRE »

D'une part,

ET

INSEAD
Association loi 1901 enregistrée sous le numéro 775 703 390 000 10
Boulevard de Constance 77300 Fontainebleau

Désigné ci-après le « CLIENT »

D'autre part.

AU TITRE DU CONTRAT, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Table des matières

ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT **4**

ARTICLE 2. PERIMETRE DES INSTALLATIONS **4**

ARTICLE 3. DEFINITION ET ETENDUE DES PRESTATIONS **5**

1. DEFINITIONS 5
2. PRESTATIONS INCLUSES AU CONTRAT 5
3. ETAT DES LIEUX ET PRISE EN COMPTE DES INSTALLATIONS 6
4. DEPANNAGE 7
5. MODALITES D'INTERVENTION 7
   5.1. Délais de garantie d'intervention 7
   5.2. Délai de garantie de résolution 7
6. MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 8
7. ATTACHEMENT 8
8. RAPPORT DE VISITE 8
9. MATERIEL DE SPARE ET PIECES DETACHEES 8
10. ASSISTANCE TECHNIQUE 9

ARTICLE 5. SOUS TRAITANCE **9**

ARTICLE 6. PRESTATIONS HORS FORFAIT **10**

ARTICLE 7. OBLIGATIONS **11**

1. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 11
2. OBLIGATINS DU CLIENT 12

ARTICLE 8. DUREE DU CONTRAT ET DATE D'EFFET **13**

ARTICLE 9. CONDITIONS FINANCIERES **13**

1. REDEVANCE ANNUELLE 13
2. REVISION DE PRIX 13
3. FACTURATION 13
4. CONDITION DE PAIEMENT 14

ARTICLE 10. RESILIATION DU CONTRAT **14**

ARTICLE 11. TRANSFERT DU CONTRAT **14**

ARTICLE 12. CONFIDENTIALITE **14**

ARTICLE 13. ASSURANCES **15**

ARTICLE 14. SIGNATURE DES PARTIES CONTRACTANTES **15**

ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT

La société VIDEOSONIC s'est vue confiée par l'INSEAD l'exécution de prestations de maintenance préventive et corrective nécessaire à l'exploitation et au fonctionnement des équipements audiovisuels situés au Campus de Fontainebleau.

Le présent contrat a pour objet de définir les prestations de garantie, maintenance préventive systématique et les conditions de dépannage des équipements audiovisuels du périmètre.

ARTICLE 2. PERIMETRE DES INSTALLATIONS

Sont concernées par le présent contrat les installations faisant partie de la consultation. Elles sont définies exhaustivement dans l'annexe 2 « liste des équipements couverts par le contrat ».

Toute modification de la liste du matériel couvert au présent contrat fera l'objet d'un avenant. Chaque avenant sera soumis au CLIENT pour approbation écrite préalable. Le CLIENT aura un délai raisonnable pour approuver chaque avenant ou émettre des réserves.

Tout équipement listé en annexe 2, et qui sera remplacé par un équipement neuf identique, sera couvert.

Tout équipement neuf, non inclus, au moment de son acquisition, dans l'annexe 2, fera l'objet d'un avenant au contrat et pourra entraîner ou non d'une revalorisation du contrat, selon l'accord des parties.

Intervention sur site :
Le PRESTATAIRE assure dans le cadre du présent contrat, la main d'œuvre préventive et curative sur site ainsi que le transport pour la maintenance et la réparation des matériels listés en annexe 2.

Réparation en atelier et/ou station technique :
Les réparations en atelier feront l'objet d'un devis.

Pièces détachées :
Toutes pièces détachées remplacées sur le site seront facturées selon le tarif en vigueur ou feront l'objet d'un devis hors consommables de types cordons, câbles et plastrons cassés qui seront changés sans émissions de devis.

ARTICLE 3. DEFINITION ET ETENDUE DES PRESTATIONS

A. DEFINITIONS

Les Parties conviennent d'utiliser la terminologie définie en Annexe 1 conformément aux termes normalisés (FD X60-000 – Mai 2002 – Fonction maintenance et NF EN 13306 – Octobre 2010 – Terminologie de la maintenance).

B. PRESTATIONS INCLUSES AU CONTRAT

Les prestations incluses au présent contrat comprennent : la main d'œuvre de

dépannage sur site du CLIENT.
La liste détaillée des opérations à effectuer lors des visites, jointe en annexe 3, n'est donnée qu'à titre indicatif afin de s'assurer du maintien du bon fonctionnement de l'installation.

Les dates de visites seront soumises au prestataire pour validation et réservation des espaces. Les visites s'effectuent du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 durant les horaires de travail normaux du PRESTATAIRE précisés en annexe 6.

Toute visite hors de ces horaires, sur demande du CLIENT, fera l'objet d'une facturation séparée selon les tarifs de main d'œuvre en vigueur au moment de l'intervention.

C. ETAT DES LIEUX ET PRISE EN COMPTE DES INSTALLATIONS

Le CLIENT choisit :

(1) ~~De fournir la liste de matériel qui constituera l'objet du contrat~~ ;

(2) De missionner le PRESTATAIRE pour l'établissement d'un état des lieux de démarrage du contrat.

**(1)/(2) rayer la mention inutile*

Dans l'hypothèse où le client retiendrait l'option n°2, une réunion d'enclenchement sera effectuée avec le correspondant du CLIENT et du PRESTATAIRE pour établir l'état des lieux comprenant un inventaire des appareils et équipements et un relevé des consignes de fonctionnement des installations techniques prise en charge.

À la suite de cette démarche, un devis de remise en état ou de mise à niveau pourra être effectué pour tout appareil jugé défectueux.

D. DEPANNAGES

En cas de panne bloquante, empêchant une continuité de service minimum des espaces audiovisuels concernés, la procédure sera la suivante :

1. Arrivée sur site, utilisation d'un mode dégradé par contournement de la panne afin d'éliminer le côté bloquant de celle-ci, obtenant, de fait, une continuité de service minimum attendue et une suspension des SLA

En fonction de l'offre choisie :

GOLD. Remplacement de l'élément défectueux par le matériel de Spare du CLIENT (annexe 4)

Une panne est considérée bloquante lorsque que la prestation audiovisuelle minimum ne peut être assurée, soit aucune image, aucun son et/ou diffusion présentation impossible.

Tous les moyens seront mis en œuvre, afin de raccourcir les délais de réparation,

relances quotidiennes des constructeurs, approvisionnement de leurs pièces détachées sur stock.

Toute intervention hors forfait sera facturée selon les tarifs de main d'œuvre en vigueur au moment de l'intervention et précisés en annexe 6.

En cas de carence du PRESTATAIRE à répondre à l'urgence d'un appel à dépannage, à concurrence de 24 heures ouvrées, le CLIENT se réserve le droit de prendre toutes dispositions nécessaires après mise en demeure LRAR restée infructueuse 48H et d'en faire supporter les frais au PRESTATAIRE, sans préjudice des suites éventuelles pouvant être données.

Le PRESTATAIRE s'engage à transmettre au CLIENT toute révision de ses tarifs et horaires d'intervention dès leur parution. A défaut, le dernier tarif reçu par le CLIENT sera appliqué.

E. MODALITES D'INTERVENTION

5.1 Délai de Garantie d'Intervention (GTI)

A la suite d'un appel téléphonique au **0806702802** pendant les heures ouvrées du PRESTATAIRE ou à l'ouverture d'un incident tel qu'il est décrit en annexe 5, les SLA sont les suivantes :

- GTID (Garantie Temps Intervention à Distance) : 4 Heures
- GTIP (Garantie Temp Intervention Présentiel) : J+2

Horaires d'intervention du Lundi au Vendredi de 9H00 à 18h00. Hors Week-end, jours chômé et jours fériés du PRESTATAIRE.
Ce niveau d'engagement est soumis à la disponibilité de la salle (ou des salles) concernée(s) et à la disponibilité des ressources INSEAD si nécessaire.

5.2 Délais de Garantie de Résolution (GTR)

A l'arrivée sur site, le PRESTATAIRE s'engage à remettre le système en ordre de marche dans un délai de 8h ouvrées dans les conditions de dépannage de l'article 3.D.

Le PRESTATAIRE garantie ses réparations pendant une durée de trois mois.

F. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

Afin d'assurer des prestations en régie, le CLIENT pourra faire appel au PRESTATAIRE aux conditions tarifaires précisées à l'article 8 et en annexe 6.

La demande sera effectuée avec préavis de 96 heures et confirmée par mail auprès du PRESTATAIRE.

Il est précisé que la prestation demandée ne pourra être inférieure à une ½ journée (minimum facturé).

Les frais relatifs à ces prestations seront facturés séparément du présent contrat.

Toute prestation annulée moins de 5 jours ouvrés avant l'évènement fera l'objet d'une facturation en application d'un quota défini en annexe 6.

Il en va de même pour toutes heures supplémentaires.

G. ATTACHEMENT

Après chaque intervention, le PRESTATAIRE établira un compte-rendu en fin d'intervention signé conjointement par le PRESTATAIRE et le CLIENT.

H. RAPPORT DE VISITE

A la suite de chaque visite, un rapport détaillé de la vérification des installations sera adressé au CLIENT dans un délai de 1 mois.

Ce rapport mentionnera l'état dans lequel auront été trouvées les installations et désignera éventuellement les modifications et extensions pouvant être rendues nécessaires par suite de transformations ou d'aménagement des locaux, ainsi que les recommandations concernant l'entretien des installations.

Ces rapports seront soumis à la signature conjointe du PRESTATAIRE et du CLIENT.

I. MATERIEL DE SPARE & PIECES DETACHEES

Afin d'assurer une continuité de service, hors contrat PLATINIUM, il est établi une liste de matériel de spare soumis à l'approbation du CLIENT.

La liste qualitative, quantitative et tarifaire du matériel de spare est annexée au présent contrat en annexe 4.

L'achat de l'ensemble de cette liste par le CLIENT permettra de garantir un remplacement de matériel en tout point identique à l'existant et de raccourcir au minimum les délais de résolution.

Cette liste de matériel de spare pourra être modifiée en fonction de l'évolution du matériel, à la demande du CLIENT ou sur proposition du PRESTATAIRE, avec l'accord écrit et préalable du CLIENT.

Le matériel sera :

(1) stocké au sein des locaux du CLIENT, sous sa responsabilité ;

J. ASSISTANCE TECHNIQUE

Le PRESTATAIRE conseille et assiste le CLIENT en lui faisant part périodiquement de ses observations et des améliorations qui pourraient être apportées à ses installations pour assurer un meilleur fonctionnement. Toute modification fera l'objet d'un accord préalable du CLIENT sur acceptation d'un devis.

ARTICLE 4. SOUS-TRAITANCE

Le PRESTATAIRE pourra sous-traiter une partie des prestations, sous réserve de l'accord écrit et préalable du CLIENT.

Tout projet de sous traitance l'objet d'une demande écrite de la part du PRESTATAIRE dans un délai raisonnable.

Le PRESTATAIRE conservera l'entière responsabilité de l'ensemble des prestations à fournir et restera l'unique interlocuteur du CLIENT.

Le PRESTATAIRE sera seul responsable des dispositions le liant aux sous-traitants, en particulier pour ce qui concerne les paiements et clauses de résiliations.

Le CLIENT s'engage, pour la durée du présent Contrat, à ne pas missionner directement l'entreprise Sous-traitante du PRESTATAIRE pour des prestations d'exploitations en lien avec le présent Contrat.

ARTICLE 5. PRESTATIONS HORS FORFAIT

Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans le montant forfaitaire :

- Tous travaux de modification ou d'extension de l'installation existante,
- Tous travaux de rénovation ou reconstruction (gros entretien / renouvellement),
- Tous les travaux et prestations qui ne sont pas explicitement spécifiés dans le présent contrat,
- La remise en état des installations et des matériels à la suite d'un sinistre ou de l'intervention du client ou d'un tiers

Ces prestations pourront être assurées par le PRESTATAIRE mais feront l'objet d'un devis qui sera soumis à l'approbation du CLIENT.

En cas d'urgence d'exécution, le PRESTATAIRE pourra intervenir à la suite d'un ordre même verbal du CLIENT. La facturation de la prestation sera alors basée sur les conditions en vigueur au moment de l'établissement de l'ordre de travail.

Le PRESTATAIRE assurant la maintenance devra être consulté systématiquement pour les travaux de son domaine de compétence et bénéficier de cet avantage pendant toute la durée du contrat de maintenance.

Sont exclues du présent contrat les prestations suivantes :

- Les interventions consécutives à une utilisation anormale du matériel ou des équipements, ou aux négligences du personnel d'exploitation,
- L'intervention sur un équipement ne figurant pas dans la liste des Equipements,
- Les interventions sur les équipements ne présentant pas un accès sécurisé ou ne respectant pas les règles d'installation du constructeur,
- La prise en compte et l'intervention sur les équipements sous garantie,
- La prise en charge des équipements qui ne pourraient être réparés par suite de l'impossibilité de trouver les pièces de rechange nécessaires du fait de l'épuisement définitif du stock du constructeur,
- La prise en charge des équipements ou des installations ne respectant pas les règles environnementales,
- La pose, la dépose de cloisons,
- La remise en état de veille des organes asservis ne faisant pas partie des installations objet du présent contrat, sauf en cas de faute avérée des agents du PRESTATAIRE,
- Et en règle générale, tous dommages causés par des corps d'état extérieurs au présent contrat, intervenant sur ces installations sans l'accord du PRESTATAIRE.

ARTICLE 6. OBLIGATIONS

A. OBLIGATION DU PRESTATAIRE

Le PRESTATAIRE est soumis à une obligation de moyens renforcée.

Le PRESTATAIRE s'engage au respect du programme de maintenance préventive et à ce que les interventions curatives soient effectuées avec la réactivité requise.

Il établit un dossier de maintenance contenant les caractéristiques, consignes, prescriptions d'utilisation, et l'historique des équipements sous contrat.

Le PRESTATAIRE remet en état les lieux après son intervention.

En cas de détériorations accidentelles du fait du PRESTATAIRE, celui-ci prend à sa charge les réparations correspondantes. Elles seront mentionnées dans le dossier de maintenance et sur le rapport de visite ou l'attachement établi pour l'opération considérée.

Le PRESTATAIRE doit se conformer à toutes les obligations définies par la législation, les normes en vigueur ou en usage dans le cadre de l'accomplissement des prestations dues au titre des contrats de maintenance (habilitations et niveau de compétence), ainsi qu'au règlement intérieur du site.

Tout technicien du PRESTATAIRE se fera connaître à son arrivée sur le site au poste de sécurité et ne pourra pénétrer dans les locaux techniques qu'avec agrément du responsable d'exploitation de l'immeuble. Le PRESTATAIRE s'engage au respect par ses techniciens du règlement intérieur du site. Tout technicien ne respectant pas le règlement intérieur du site ou n'ayant pas un comportement commercialement acceptable pourra être exclu du site par le CLIENT, ce que le PRESTATAIRE accepte expressément. Le PRESTATAIRE s'engage, dans ce cas, à procéder sans délai au remplacement du technicien concerné.

Le PRESTATAIRE est seul responsable de l'organisation du travail, de la discipline, du respect des consignes et de l'efficacité de son personnel.

FORCE MAJEURE

On entend par force majeure des événements de guerre déclarés ou non déclarés, de grève générale de travail, de maladies épidémiques et de pandémies, de mise en quarantaine, d'incendie, de crues exceptionnelles, d'accidents ou d'autres événements indépendants de la volonté des parties. Aucune des deux parties ne sera tenue responsable du retard ou incident constaté en raison des événements de force majeure.

En cas de force majeure, les parties agiront de bonne foi. En particulier, la partie empêchée d'exécuter son obligation en informera l'autre partie par écrit dans les meilleurs délais par tous moyens.

La partie qui invoque la force majeure prendra toutes les mesures raisonnables pour limiter les conséquences néfastes de l'événement de force majeure pour l'autre partie.

En cas d'empêchement temporaire, l'exécution des obligations rendue impossible par le cas de force majeure est suspendue pendant la durée dudit cas de force majeure (ci-après « Suspension »).

Si l'événement de force majeure dure plus de trente (30) jours, les Parties se rencontrent pour convenir d'une prolongation et des conditions de la Suspension ou d'une résiliation du contrat moyennant un préavis écrit de trente (30) jours.

En cas d'empêchement définitif, le contrat est résilié de plein droit et les parties libérées de leurs obligations.

B. OBLIGATIONS DU CLIENT

Le CLIENT s'engage à fournir les informations (paramètres de fonctionnement, réglages…) ainsi que la documentation à jour nécessaires à l'exécution de chaque prestation. Le CLIENT s'engage à répondre autant que possible à toutes les questions permettant de faciliter au service de maintenance l'exécution de ses prestations.

Il délivre les autorisations de travail, et s'assure de la consignation, et de la mise en sécurité.

Le CLIENT est tenu d'informer le PRESTATAIRE des risques environnementaux que présentent ces installations.

Lors des révisions périodiques ou des dépannages, le CLIENT est tenu d'assurer :

- L'accès aux équipements, baies ou salles techniques,
- Un local de maintenance, ou au minimum une table de travail et une alimentation en énergie,
- Un accès internet pour le PC du technicien.

Le CLIENT s'engage pendant toute la durée de la convention à respecter les règles d'emploi du matériel, sans le déplacer, le modifier, le réparer ou le connecter avec d'autres matériels ou installations sans l'accord préalable et écrit du prestataire.

Les obligations du présent contrat ne s'imposent au PRESTATAIRE que dans la mesure où l'installation est exploitée conformément aux spécifications du fournisseur, et où les matériels sont utilisés conformément à leur objet et suivant les règles de l'art étant entendu qu'un niveau d'expertise avancé ne pourra pas être attendu de l'ensemble des utilisateurs du CLIENT, certains employés n'étant pas spécialistes du sujet.

Toute modification de l'installation devra être agréée par le PRESTATAIRE et notée dans le dossier de maintenance.

L'annulation d'une maintenance préventive du fait d'un espace occupé par les utilisateurs ou non réservation par le client sera considérée comme réalisée et de fait facturée, sous réserve que le PRESTATAIRE ait rappelé la nécessité d'intervention au CLIENT par écrit et dans un délai raisonnable.

Pendant la durée du présent contrat, toute inspection ou dépannage réalisé par un organisme ou une entreprise autre que le PRESTATAIRE, hors les cas de défaillance du PRESTATAIRE, sera effectué sous la seule responsabilité du CLIENT. Les garanties matérielles et du fonctionnement des espaces modifiées seront dès lors levées par le PRESTATAIRE.

A noter que le contrat de maintenance est conditionné par la mise en place du SETUP comprenant :

- **VIDESONIC SUPERVISOR** : plate-forme de monitoring et maintenance des différents devices en place par Videosonic dans les espaces.

- VIDEOSONIC POWER REMOTE : ensemble hardware et software permettant les reboots distants assurant des GTR les plus courtes. Cet ensemble donne accès au VIDEOSONIC ENERGY DASHBOARD et VIDEOSONIC ENERGY MANAGEMENT (option non souscrite)

ARTICLE 7. DUREE DU CONTRAT ET DATE D'EFFET

Le contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de la signature des présentes.

Il pourra être renouvelé dans les mêmes conditions à la demande expresse du CLIENT pour de nouvelles périodes successives d'un an, sous réserve d'un accord des Parties au moins un mois avant la date d'échéance de chaque période.

ARTICLE 8. CONDITIONS FINANCIERES

A. REDEVANCE ANNUELLE GOLD et accessoires pour la première année y compris VDSC SUPERVISOR : **35 598 Euros HT, (euros)**

Détail des prestations :

- Maintenance des amphithéâtres : 32 798 € HT annuels
- VDSC SUPERVISOR : 2 800 € HT annuels
- VDSC POWER REMOTE : Option non souscrite

B. REVISION DE PRIX

La redevance sera actualisée à chaque date anniversaire du contrat par application du cœfficient suivant :

K=KO*IME/IMEO
(Indice IME : Indice SYNTEC
IME : Indice SYNTEC à chaque anniversaire
IMEO : Indice SYNTEC au jour de la signature du contrat.

C. FACTURATION

La facturation du contrat est annuelle. La facture sera libellée à l'attention de :

INSEAD Boulevard de Constance 77300 Fontainebleau

Le PRESTAIRE disposera à cet effet d'un interlocuteur unique au sein de l'organisation du CLIENT.
Les prestations non-forfaitaires de dépannage et de mise à disposition de personnel feront l'objet d'une facture séparée.

D. CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement sera en une seule fois, d'avance et pour une période de 1 (un) an sur présentation d'une facture d'un montant égal au prix indiqué aux conditions générales ou deux ans.

Ce paiement sera effectué par chèque ou virement dans un délai de 45 (quarante cinq) jours à réception de facture.
Il prendra effet à compter de la signature du contrat.

En cas de retard de paiement, le CLIENT est redevable d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal annuel majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions de l'article L441-6 du Code de commerce.

Par ailleurs, le PRESTATAIRE pourra exiger l'indemnisation de ses éventuels frais de recouvrement à hauteur du montant forfaitaire prévu par la Directive européenne n° 2011/17.
Dans le cas de non-paiement par le CLIENT du prix de ces prestations, le PRESTATAIRE se réserve le droit de résilier, un mois après la mise en demeure, par lettre recommandée restée sans effet, les contrats en cours, sans préjudice de tous dommages et intérêt et du paiement des sommes dues.

ARTICLE 9. RESILIATION DU CONTRAT

Le contrat est résiliable dans les cas suivants :

1. Immédiat et de plein droit en cas de : Faillite ou règlement judiciaire de l'une des parties,

2) Défaillance de l'une des parties pendant plus de huit (8) jours ouvrés après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure
3) En cas de non-paiement des prestations, visées à l'article 5
4) En cas de force majeure visée à l'article 7.1

Le CLIENT dispose de la possibilité de résilier le Contrat sans avoir à justifier d'un motif particulier, avec un préavis de trente (30) jours après envoi d'une notification au PRESTATAIRE.

En cas de résiliation du Contrat pour quelque raison que ce soit, le PRESTATAIRE remettra au CLIENT tous les livrables, tous les éléments spare listés en Annexe 4 et tout le matériel appartenant au CLIENT qui serait en sa possession pour des raisons notamment de maintenance, réparation ou autre.

En cas de résiliation du Contrat pour faute ou défaillance du PRESTATAIRE, le CLIENT se verra remboursé au prorata la redevance annuelle visée à l'article 8.

ARTICLE 10. TRANSFERT DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu intuiti personae. En conséquence, ledit Accord ne saurait être ni cédé ni transféré par l'une ou l'autre des Parties, sans l'accord écrit et préalable de l'autre Partie, sauf dans le cadre de restructurations internes (fusions, scissions, …..Etc.) intervenant au sein des groupes d'appartenance du PRESTATAIRE à la date de signature du présent Accord.

ARTICLE 11. CONFIDENTIALITE

Les parties s'engagent à conserver de manière strictement confidentielle toutes informations et documents concernant l'autre partie, de quelques natures qu'ils soient, dont ils auraient pu avoir connaissance au titre du présent contrat.

Les parties prendront les mesures nécessaires au bon respect de cette règle par leur personnel. Toutefois, les parties ne sauraient être tenues responsables de la

divulgation de renseignements s'ils sont du domaine public, ou s'ils sont régulièrement obtenus par d'autres sources.

ARTICLE 12. ASSURANCES

Le PRESTATAIRE déclare être titulaire de toutes les compétences nécessaires à l'exécution de ce contrat.

Il s'engage à assurer les prestations d'entretien, de maintenance et de réparation de l'équipement informatique conformément aux règles de l'art.

Le personnel du PRESTATAIRE, chargé d'exécuter les prestations objet du présent Contrat, restera placé sous la responsabilité hiérarchique et technique du PRESTATAIRE qui s'oblige à lui faire respecter les règles d'hygiène, de sécurité et autres applicables sur le lieu d'exécution des prestations.

Le PRESTATAIRE s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable et à payer les primes correspondantes. Il s'oblige à en justifier au CLIENT à première demande de celui-ci.

ARTICLE 13. ETHIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Le PRESTATAIRE et ses sous-traitant éventuels s'engagent à respecter le Code de Conduite des Fournisseurs du CLIENT (Annexe 7), notamment pour ce qui concerne l'éthique et le développement durable, ainsi que l'ensemble des dispositions légales françaises et normes internationales relatives à ces sujets.

En cas de manquement à cet engagement, le CLIENT se réserve le droit de résilier le Contrat pour faute.

À la demande du CLIENT, le PRESTATAIRE mettra à disposition du CLIENT ou d'autres experts externes désignés par le CLIENT, tous les documents, registres, politiques ou procédures nécessaires à démontrer leur conformité avec les obligations contenues dans cette clause et dans le Code de Conduite des Fournisseurs du CLIENT.

Le PRESTATAIRE conservera tous ces documents pendant 5 ans, sous réserve de restriction légale. Le PRESTATAIRE doit coopérer à la planification et à la réalisation de ces audits, y compris l'autorisation et l'accès à des entretiens avec des personnes potentiellement affectées, y compris des employés, des sous-traitants ou des travailleurs sur demande.

ARTCIEL 14. LUTTE ANTI-CORRUPTION

Le PRESTATAIRE observera les principes déontologiques les plus stricts pour accomplir le travail.

Le PRESTATAIRE déclare et garanti au CLIENT à tout moment, pendant la durée du contrat :

- Qu'il a connaissance de toute législation applicable au présent Contrat en matière de lutte contre la corruption, et qu'il a mis en œuvre des règles et procédures permettant de se conformer auxdites législations et de s'adapter à leurs évolutions futures ;
- Que ni le PRESTATAIRE, ni aucune des personnes qu'il contrôle (ces personnes « contrôlées » incluant notamment ses dirigeants, employés et préposés) n'a commis ni ne commettra, directement ou indirectement, aucun Acte de Corruption au profit d'une personne privée ou d'un agent public ;
- Qu'il a mis en place des règles, systèmes, procédures et contrôles appropriés visant

à prévenir la commission d'Actes de Corruption, par lui-même, ses agents ou autres intermédiaires et les Personnes Contrôlées, et à s'assurer que toute preuve ou tout soupçon de la commission d'un Acte de Corruption fera l'objet d'une enquête approfondie, sera traitée avec la diligence appropriée et signalé au CLIENT. La preuve de l'existence de ces règles, systèmes, procédures et contrôles sera communiquée sur demande au CLIENT ;

- Que ni le PRESTATAIRE ou les Personnes Contrôlées n'est frappé d'une interdiction (ou n'est traité comme tel), par un organisme gouvernemental ou international, de répondre aux appels d'offre, de contacter ou de travailler avec cet organisme en raison d'Actes de Corruption avérés ou présumés ;
- Que les archives relatives à ses activités, y compris les documents comptables, sont tenues et conservées de manière à garantir leur intégrité sous une forme exploitable par le CLIENT.

En cas de manquement à cet engagement, le CLIENT se réserve le droit de résilier le Contrat pour faute.

ARTICLE 15. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

Le PRESTATAIRE déclare qu'il fera son affaire personnelle pendant le cours du contrat de l'accomplissement de toutes les formalités juridiques, fiscales et administratives relatives à son activité et qu'il effectuera en conséquence toutes les déclarations et s'acquittera de tous les impôts et taxes, selon la législation en vigueur, de telle sorte que le CLIENT ne soit jamais inquiété à ce sujet.

Le PRESTATAIRE s'engage à respecter les dispositions des articles L 8211-1 et suivants du code du travail relatifs à la lutte contre le travail illégal.

En outre, le PRESTATAIRE s'engage (i) à respecter les dispositions des articles L 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail relatifs à l'interdiction du travail dissimulé et (ii) en application des articles L 8222-1 et L 8222-4 du code du travail, à remettre au CLIENT les documents prévus à l'article D 8222-5 du code du travail s'il est établi en France ou à l'article D 8222-7 du code du travail s'il est établi ou domicilié à l'étranger, au jour de la conclusion du contrat et tous les six (6) mois au cours de son exécution.

Par la signature du contrat, le PRESTATAIRE atteste sur l'honneur (i) qu'il a procédé au dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date des présentes de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires, (ii), que le travail est réalisé avec des salariés employés régulièrement par le PRESTATAIRE au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail et (iii) qu'en cas d'emploi par le PRESTATAIRE de salariés de nationalité étrangère, ces derniers seront dans une situation régulière les autorisant à exercer une activité en France. Dans l'hypothèse où il est établi ou domicilié à l'étranger, le PRESTATAIRE atteste sur l'honneur qu'il a fourni à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail ou des documents équivalents.

Dans l'hypothèse d'emploi de salariés de nationalité étrangère par le PRESTATAIRE, s'il est établi en France, ou de détachement de ses salariés sur le territoire national s'il est établi ou domicilié à l'étranger et en application des articles D 8254-2 à D 8254-4 du code du travail, le PRESTATAIRE s'engage en outre à remettre au CLIENT au jour de la conclusion du présent contrat, puis tous les six (6) mois au cours de son exécution, la liste nominative des salariés étrangers employés par le PRESTATAIRE et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L 5221-2 du code du travail, ladite liste précisant, pour chaque salarié du PRESTATAIRE, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
A défaut, le PRESTATAIRE s'engage à l'égard du CLIENT et ce, de manière irrévocable, à garantir ce dernier de toutes les conséquences liées au manquement des obligations susvisées.

En cas de manquement à cet engagement, le CLIENT se réserve le droit de résilier le Contrat pour faute.

ARTICLE 15. ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour l'exécution des présentes et pour ses suites, les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs.

~~Elles conviennent de soumettre tous les litiges pouvant survenir entre elles au titre du présent contrat au Tribunal Judiciaire de Fontainebleau.~~
Elles conviennent de soumettre tous les litiges pouvant survenir entre elles au titre du présent contrat au Tribunal de Commerce de Melun, Seine et Marne.

Le Contrat, rédigé en langue française, est soumis au droit français.

ARTICLE 16. SIGNATURE DES PARTIES CONTRACTANTES

Ce présent contrat a été établi en deux exemplaires paraphés, signés, dont un exemplaire sera conservé par chaque signataire dûment daté, signé.

Pour :	Pour : VIDESONIC
Fait à :	Fait à : Chambly
Le :	Le :

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : GLOSSAIRE
ANNEXE 2 : DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS PAR LE PRÉSENT CONTRAT
ANNEXE 3 : CONTROLES ET VÉRIFICATIONS A EFFECTUER LORS DES VISITES
ANNEXE 4 : MATERIEL DE REMPLACEMENT (SPARE)
ANNEXE 5 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNEXE 6: DEPASSEMENT D'HORAIRE DE PRESTATION
ANNEXE 7 : GUIDE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS

Terminologie de Maintenance

✓ Niveau de Maintenance d'après la norme FD X60-000 de Mai 2002

– 1er Niveau de maintenance

Actions simples nécessaires à l'exploitation et réalisées sur des éléments facilement accessibles en toute sécurité à l'aide d'équipements de soutien intégrés au bien.

Note: Ce type d'opération peut être effectué par l'utilisateur du bien avec, le cas échéant, les équipements de soutien intégrés au bien et à l'aide des instructions d'utilisation.

– 2ème Niveau de maintenance

Actions qui nécessitent des procédures simples et/ou des équipements de soutien (intégrés au bien ou extérieurs) d'utilisation ou de mise en œuvre simples.

Note: Ce type d'actions de maintenance est effectué par un personnel qualifié avec les procédures détaillées et les équipements de soutien définis dans les instructions de maintenance.

– 3ème Niveau de maintenance

Opérations qui nécessitent des procédures complexes et/ou des équipements de soutien (intégrés au bien ou extérieurs) d'utilisation ou de mise en œuvre complexes.

Note: Ce type d'opération de maintenance peut être effectué par un technicien qualifié, à l'aide des procédures détaillées et des équipements de soutien prévus dans les instructions de maintenance.

– 4ème Niveau de maintenance

Opérations dont les procédures impliquent la maîtrise d'une technique ou technologie particulière et/ou la mise en œuvre d'équipements de soutien spécialisés.

Note: Ce type d'opération de maintenance est effectué par un technicien ou une équipe spécialisée à l'aide de toutes les instructions de maintenance générales et particulières.

– 5ème Niveau de maintenance

Opérations dont les procédures impliquent un savoir-faire, faisant appel à des techniques ou technologies particulières, des processus et/ou des équipements de soutien industriels.

Note: Ce type d'opération de maintenance (rénovation, reconstruction, …) est effectué par le constructeur ou par un service ou une société spécialisée avec des équipements de soutien définis par le constructeur et donc proches de la fabrication du bien concerné.

✓ **Typologie de Maintenance d'après la norme NF EN 13306 d'Octobre 2010**

- **Maintenance préventive**

Maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien.

- Maintenance corrective

Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.

- Dépannage

Action physique exécutée pour permettre à un bien en panne d'accomplir sa fonction requise pendant une durée limitée jusqu'à ce que la réparation soit exécutée.

- Diagnostic de panne

Actions menées pour la détection de la panne, sa localisation et l'identification des causes.

Définitions

- Le **Client**, Partie au présent Contrat, est maître d'ouvrage, propriétaire et/ou exploitant du Bien à maintenir.
- *LE PRESTATAIRE*, Partie au présent Contrat est celui qui réalise les opérations demaintenance
- La **Prestation** désigne l'ensemble des tâches et services inclus au cahier des charges
- Le **Contrat** désigne l'ensemble des lieux ou se réalise la Prestation.
- Un **Chantier** est un emplacement temporaire où a lieu une Opération.
- Les **Biens** à maintenir désignent l'ensemble du patrimoine concerné par la Prestation.
- Une Opération est constituée par des tâches élémentaires de maintenance prévue dans les Prestations.

ANNEXE 2

LISTE DU MATERIEL COUVERT PAR LE CONTRAT

- L'ensemble du matériel posé par VIDEOSONIC dans les amphis suivants :

Amphi BCG
Amphi P (Forster)
Amphi Maag
Amphi 3
Amphi 4
Amphi MBA70
Amphi MBA73
Amphi 1
Amphi DeVitry
Amphi MBA '90D
Amphi Dean Berry

- L'amphithéâtre B est également prévu en maintenance au titre du contrat.

ANNEXE 3

CONTROLES ET VERIFICATIONS A EFFECTUER LORS DES VISITES

Dépoussiérage des baies et équipements AV

Vérifications des mises à jour et installation si nécessaire

Vérifications des câblages et étiquetages, maintenance curative câblage

Tests audio, vidéo, automation et Devices AV

Point sur l'utilisation et les voies d'améliorations éventuelles avec les exploitants des espaces

Rédaction du rapport d'intervention et de visite

ANNEXE 4

PROPOSITION LISTE DE SPARE

- Processeur audio QSC équipé des cartes nécessaires aux amphis et licences associées
- Switch CISCO CBS350 24 ports POE Layer 3 ou équivalent
- Bridge USB QSC pour visioconférences
- Dalle plafond micro SHURE MXA 910 (remplacée par MXA920 modèle 2022)

Devis en annexe

Liste non exhaustive.
Des hardwares en « spare » peuvent être proposés sur demande du client

ANNEXE 5

FICHE DE RENSEIGNEMENT ET COORDONNEES D'APPEL

PRESTATAIRE

Responsable du contrat : M. Eric CARTIER
Téléphone : 01 75 01 60 40
Numéro d'appel pour prise en compte des incidents : 0 806 702 802
Mail : e.cartier@videosonic.fr

Adresse : VIDEOSONIC
ZA Les Portes de L'Oise
Bât B. 2, rue Henri Becquerel
60230 CHAMBLY

CLIENT

Responsable du contrat :David GABAY
Téléphone : 01 60 72 45 14
Mail : david.gabay@insead.edu
Adresse : Boulevard de Constance, 77305 Fontainebleau

COORDONNEES D'APPEL

En cas de dysfonctionnement ou d'aide à l'exploitation :
L'assistance technique téléphonique est joignable de 9h à 18h00

L'appelant doit préciser les éléments suivants :
Son nom et le numéro où il peut être rappelé,
Le site concerné,
La cause de l'appel (dysfonctionnement ou aide à l'utilisation),
Le sous-système concerné,
Le dysfonctionnement constaté,
L'urgence de l'intervention :

1. Qualifiée de degré 1 : si un sous-système est totalement indisponible,
2. Qualifiée de degré 2 : si un sous-système présente un dysfonctionnement non bloquant pour ce sous-système

ANNEXE 6 - Dépassement d'horaires de prestation

PRESTATION :	
Date : **N° de devis initial :** **Horaires prévus :** **Dépassement :**	**Nom Organisateur / Validateur :**

Selon notre bordereau, nos conditions s'établissent de la manière suivante :

Au-delà des horaires indiqués, chaque heure commencée sera facturée

Durée d'une prestation :

- Le forfait journée comprend 8h
- Le forfait ½ journée comprend 4 heures, au-delà le forfait ½ journée passe au forfaitjournée
- La durée d'une prestation journée comprend, 1h avant l'heure de démarrage prévue de l'évènement (mise en place, tests, vérification) et 1h après l'heure de fin de l'évènement (dépassement prévisible, rangement)

Demandes et validation d'une prestation :

- Les demandes devront se faire 15 à 4 jours ouvrés avant la date de prestation
- Toute demande en urgence ponctuelle (moins de 4 jours ouvrés avant la date de l'évènement) pourra être traitée à titre exceptionnelle sans garantie de résultat.

Conditions d'annulation de l'évènement :

- Pas de facturation si annulation 5 jours ouvrés et plus avant la date de l'évènement
- Si annulation 4 jours ouvrés avant la date de l'évènement, facturation de 25% de l'ensemble du devis
- Si annulation 3 jours ouvrés avant la date de l'évènement, facturation de 50% de l'ensemble du devis
- Si annulation 2 jours ouvrés avant la date de l'évènement, facturation de 100% de l'ensemble dudevis

Ces conditions, définies au contrat sont applicables de droit à toutes prestations.
Merci de nous retourner le document daté, signé précédé par la mention « bon pour accord ».

Le _____

Signature précédée par « Bon pour accord ».

ANNEXE 7

Maintenance corrective :

Les interventions hors contrat feront l'objet d'une facturation séparée sur la base des taux unitaires suivants :

Pendant les heures ouvrées (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00)

TYPE CONTRAT	GOLD
Déplacement Paris Ile de France	110 € HT
Taux horaire technicien de Maintenance	85 € HT
Taux horaire ingénieur	110 € HT

Les demandes devront être présentées au minimum une semaine à l'avance.
Toute annulation tardive avant la date de la prestation donnera lieu à l'application d'une pénalité définie ci-après.

Le samedi, les taux ci-dessus sont majorés par un coefficient de 1,25.
Le dimanche et jours fériés les taux ci-dessus sont majorés par un coefficient de 2.

Pendant les heures non ouvrées (de 18h00 à 22h00), les taux ci-dessus sont :
- Majorés par un coefficient de 1,25 (du lundi au vendredi),
- Majorés par un coefficient de 2 (les samedis, dimanches et jours fériés)

Pendant les heures non ouvrées (de 20h00 à 6h00), les taux ci-dessus sont :
- Majorés par un coefficient de 2 (du lundi au dimanche)